P U T U S A N

Nomor 2726/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Darman Harianja;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun/4 September 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Komplek TKBM Blok AA Kelurahan Sei Mati; Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa Darman Harianja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Halman Simanullang, S.H., dan Rointan Manullang, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., Tamira Sihombing, S.H., Nailul Fadhilah Irni, S.H., Yustika Butar-Butar, S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera yang beralamat di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2726/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2726/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darman Harianja terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darman Harianja dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (sembilan koma empat lima) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih dengan No. SIM 082172014662;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nopta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya, atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Darman Harianja pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 12.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram netto”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Bismar Marpaung, Saksi Dedek S.S. Harahap, dan Saksi Jos Pahala Simarmata (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag mendapat informasi bahwa Terdakwa Darman Harianja dapat menyediakan Narkotika Jenis Sabu di seputaran Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap tempat dan orang yang melakukan bisnis jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 12.35 Wib Saksi Bismar Marpaung langsung memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram langsung kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah sepakat, Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang diselempangkan di badannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dan belum diserahkan kepada Saksi Bismar Marpaung, namun karena belum memenuhi pesanan tersebut dan pada saat Terdakwa akan mengambil sisa pesanan tersebut dari dalam dompet warna merah yang diselepangkan dibadannya Saksi Bismar Marpaung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dibantu oleh Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Poldasu dibawah pimpinan Kompol Marluddin, S.Ag. dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (sembilan koma empat lima) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih dengan No. SIM 082172014662, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Bang Edi (tidak tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang mana apabila Narkotika Jenis Sabu tersebut laku seluruhnya terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Bang Edi (tidak tertangkap) sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per gramnya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor: SP.Sita/ 465.C/X/2022/Ditresnarkoba tanggal 18 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan bungkusnya seberat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto dan setelah dikurangi dengan berat plastik sehingga keseluruhannya seberat 9,45 (sembilan koma empat lina) gram netto;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB: 6327/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Darman Harianja. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa Darman Harianja pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 12.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram netto", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Bismar Marpaung, Saksi Dedek S.S. Harahap, dan Saksi Jos Pahala Simarmata (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) bersama Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Marluddin, S.Ag mendapat informasi bahwa Terdakwa Darman Harianja dapat menyediakan Narkotika Jenis Sabu di seputaran Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap tempat dan orang yang melakukan bisnis jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 12.35 Wib Saksi Bismar Marpaung langsung memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram langsung kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah sepakat, Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang diselempangkan di badannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dan belum diserahkan kepada Saksi Bismar Marpaung, namun karena belum memenuhi pesanan tersebut dan pada saat Terdakwa akan mengambil sisa pesanan tersebut dari dalam dompet warna merah yang diselepangkan dibadannya Saksi Bismar Marpaung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dibantu oleh Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Poldasu dibawah pimpinan Kompol Marluddin, S.Ag. dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (sembilan koma empat lima) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih dengan No. SIM 082172014662, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Bang Edi (tidak tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang mana apabila Narkotika Jenis Sabu tersebut laku seluruhnya terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Bang Edi (tidak tertangkap) sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per gramnya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor :SP.Sita/ 465.C/X/2022/Ditresnarkoba tanggal 18 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan bungkusnya seberat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto dan setelah dikurangi dengan berat plastik sehingga keseluruhannya seberat 9,45 (sembilan koma empat lina) gram netto;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB: 6327/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Darman Harianja. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedek S. S. Harahap,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
   - Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (Sembilan koma empat lima) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
   - Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Bang Edi sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
   - Bahwa menurut Terdakwa, bila Narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya sudah laku terjual, maka Terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada Bang Edi dengan harga per gramnya sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
   - Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. **Bismar Marpaung,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (Sembilan koma empat lima) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Bang Edi sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa menurut Terdakwa, bila Narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya sudah laku terjual, maka Terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada Bang Edi dengan harga per gramnya sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (Sembilan koma empat lima) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diterima Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Bang Edi sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya sudah laku terjual, maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Bang Edi sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (sembilan koma empat lima) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan No. SIM 082172014662;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (Sembilan koma empat lima) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diterima Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Bang Edi sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6327/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. Barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Darman Harianja. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Sei Mati Gang Tower Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan. Ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (Sembilan koma empat lima) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah. Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Bang Edi (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6327/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dengan demikian dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (sembilan koma empat lima) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan No. SIM 082172014662, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan No. SIM 082172014662, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darman Harianja tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,45 (sembilan koma empat lima) gram netto;
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
   - 100 (seratus) lembar plastik klip kosong;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan No. SIM 082172014662;
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin,S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)